沈阳市沈河区“12·27”大南街龙凤寺巷45号万林旅社火灾事故调查报告

沈河区大南街龙凤巷45号“12·27”万林旅社

火灾事故责任调查组

2026年1月

目 录

一、万林旅社基本情况.....4
（一）场所建筑基本情况……4
（二）行政许可情况……5
二、火灾事故发生、处置和善后情况.....5
（一）事故发生经过……5
（二）应急处置情况……5
（三）人员伤亡和直接财产损失情况……5
（四）善后处理情况……6
三、火灾事故原因.....6
（一）火灾事故直接原因……6
（二）火灾蔓延扩大的主要原因……7
（三）物证提取……8
四、造成人员死亡原因.....8
（一）造成人员死亡直接原因……8
（二）造成人员死亡主要原因……9
五、相关责任认定及处理建议.....9
（一）万林旅社……9
（二）沈河区商务局……10
（三）滨河街道办事处……10
（四）对有关责任人员及责任单位处理建议……11
六、消防产品检查情况.....12 **七、事故整改和防范措施建议**.....12
（一）强化消防安全主体责任落实……13
（二）健全消防安全分级监管体系……13
（三）深化重点领域专项整治行动……14
（四）加强消防安全宣传教育……14
（五）夯实基层应急救援力量……14

沈阳市沈河区“12·27”大南街龙凤寺巷45号万林旅社火灾事故调查报告

2025年12月27日8时44分许，沈阳市消防救援支队指挥中心接到报警，位于沈阳市沈河区大南街龙凤寺巷45号万林旅社发生火灾，造成1人死亡（石某，男，23岁），过火面积4平方米，火灾直接财产损失为37400元。依据国家有关规定，该起火灾为一般火灾事故。

事故发生后，各级领导高度重视，市政府主要领导作出批示：“迅速查清起火原因，严肃追责问责。”区委、区政府主要领导亲赴现场，第一时间启动应急响应，全力开展火灾扑救、人员搜救、善后处置等工作。现场处置工作结束后，区委主要领导立即主持召开区委专题会议，深刻复盘事故教训，全面部署全区消防安全防范工作。区政府主要领导作出批示：“立即在全区开展地毯式消防隐患排查，重点针对‘九小’场所和电动车、充电桩及‘小火亡人’问题梳理隐患清单，同步严格落实整改！针对万林旅社火灾事故，倒查责任落实情况，依法依规追责问责。”区政府分管领导提出工作要求：“请区消安委办立即组建事故调查组对火灾原因和责任进行认定，依据责任认定情况开展追责问责。”

依据《中华人民共和国消防法》《消防安全责任制实施办法》（国办发〔2017〕87号）、《辽宁省消防条例》《辽宁省火灾事故责任调查规定》（辽政办〔2023〕33号）等法律法规和有关文件，区政府成立以区消防救援大队为牵头单位的火灾事故责任调查组，调查组成员单位为区应急局、公安沈河分局、区城建局、区房产

局、区民政局、区总工会、区人社局、区商务局、区市场监管局、滨河街道办事处等相关部门，并邀请区纪委监委派员参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问、检验鉴定、专家论证、综合分析等方式，查明了事故经过和原因，依靠专家支撑、科学手段及事实证据，认定了事故性质和责任。

一、万林旅社基本情况

（一）场所建筑基本情况

万林旅社位于沈河区大南街龙凤寺巷45号。该建筑1989年建成，砖混结构，旅社正门北侧为龙凤寺巷，东侧为进入居民住宅的楼梯口，西侧为沿街店铺。该旅社位于建筑1层局部，经辽宁经纬测绘规划建设有限公司测算建筑面积为172.60平方米，设有8个房间，2-8层为居民住宅。



图1沈河区大南街龙凤寺巷45号地理位置示意图

（二）行政许可情况。万林旅社的前身为家具研究招待所（2008年6月，沈河分局消防科出具《消防安全检查意见书》，2008年7月，沈阳市公安局核发特种行业许可证），该旅社经营主体及相

关审批事项历经多轮变更，名为万林旅社的营业执照于2017年3月9日注册，统一社会信用代码：92210103MA0TWLN1XR，执照注册的经营者为李长林，于2018年出兑给现经营者张丕红，延用公安机关的特业审批手续，未向消防部门重新申报公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查。

二、火灾事故发生、处置和善后情况

（一）事故发生经过

据调查询问，报警人施某俭（万林旅社住客）称2025年12月27日8时左右闻到烟味，遂走出房门将旅社大门打开，大约在门口站了3分钟，烟雾散去一些返回房间，过了一段时间后，报警人施立俭听见外边有霹雳吧啦的声音，出门查看，发现烟雾很大，此时门厅沙发处已经起火，沙发上的火苗大约有60-70公分高，其他地方未发现明火，随后其跑出大门并拨打119报警，报警时间为12月27日8时44分，之后又拨打了旅社老板张丕红电话告知旅社起火。

（二）应急处置情况

2025年12月27日8时44分许，沈阳市消防救援支队指挥中心接到报警后，立即调派故宫消防救援站、文化路消防救援站6辆消防车、22名消防救援人员，赶赴现场处理。8时54分，消防救援队伍到达现场，开展营救被困人员，同步开展火灾扑救。9时11分发现被困人员1人并救出，后经120送医救治无效确认死亡，9时35分火灾被扑灭。

（三）人员伤亡和直接财产损失情况

1、人员伤亡情况

该起火灾造成1人死亡。死者：石某，男，23岁，辽宁省昌图县人，系沈阳市沈河区璇夜KTV工作人员。

2、直接财产损失情况

该起火灾造成直接财产损失37400元。

（四）善后处理情况

事故发生后，沈河区人民政府牵头组织滨河街道办事处、区应急管理局、公安分局等单位第一时间开展确认死者身份、走访调查，寻找家属，协调遗体存放，对死者家属开展安抚工作等善后工作，相关善后事宜已妥善处置，社会秩序稳定。

三、火灾事故原因

（一）火灾事故直接原因

经调查询问、现场勘验、视频分析、技术鉴定以及专家鉴定等工作，认定如下：

起火时间的认定：该起火灾起火时间为2025年12月27日8时许。**起火部位及起火点的认定**：该起火灾事故起火部位位于万林旅社接待大厅吧台、沙发所在区域，起火点位于吧台、沙发所在区域上方吊顶内。**起火原因的认定**：该起火灾起火原因为接待大厅上方吊顶内电气线路故障引发。

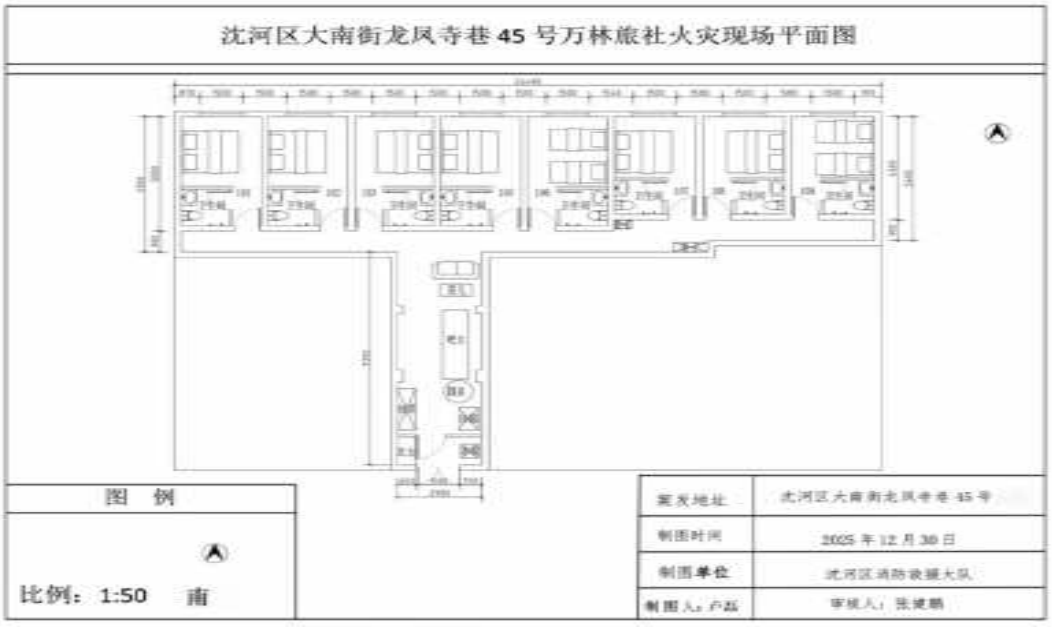


图 2 火灾现场平面图

（二）火灾蔓延扩大的主要原因

该起火灾因吧台、沙发所在区域上方吊顶内的电气线路发生故障引发的火灾蔓延至下方沙发区域，导致火势扩大；且现场因无人员管理，致使火灾发现晚，初期火灾扑救不及时，导致火势进一步蔓延扩大。



图 3 起火点下方沙发



图 4 旅社沙发所在区域上方吊顶

（三）物证提取。茶几上方轻钢龙骨 2 个，旅社监控硬盘 1 个，公安监控视频 1 段，吊顶内电缆残骸 1 个，走道电缆残骸 1 个，电暖气、烧水壶及电线残骸 1 个。

四、造成人员死亡原因

（一）造成人员死亡直接原因。根据沈阳市公安司法鉴定中心出具报告，死者石某心血中碳氧血红蛋白饱和度为 48.6%，结合调查和现场情况综合分析倾向于窒息死亡。

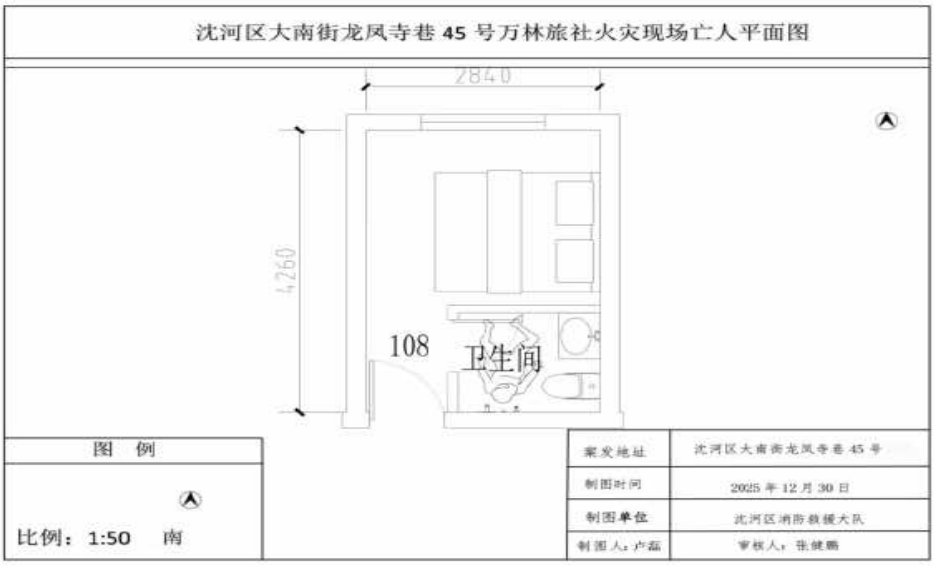


图 3 死亡人员位置图

（二）造成人员死亡主要原因。起火场所无人值守，火灾发生时，实际经营者张丕红在旅社无其他管理人员的情况下擅离职守，现场因无人员管理，致使火灾发现晚，报警晚，错失初期火灾处置时机，错失第一时间疏散旅客时机，导致住宿旅客错失逃生时机。

五、相关责任认定及处理建议

（一）万林旅社

1、未依法办理公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查[1]；2、未建立落实消防安全管理制度，旅社未制定消防安全责任制、火灾应急预案等基本管理制度；3、未组织开展消防安全培训及应急演练，未有效组织初期火灾扑救，人员疏散不及时；4、日常消防安全管理完全缺位；5、疏散通道、安全出口管理无序，窗口违规设置影响逃生和灭火救援的铁栅栏，未保障逃生通道畅通；

[1][?]《中华人民共和国消防法(2021 修正)》(主席令第 81 号)第十五条第一款 :公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查实行告知承诺管理。公众聚集场所在投入使用、营业前 ,建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府消防救援机构申请消防安全检查，作出场所符合消防技术标准和管理规定的承诺，提交规定的材料，并对其承诺和材料的真实性负责。

6、旅社管理人擅离职守。[2][3][4][5]

（二）沈河区商务局

沈河区商务局为万林旅社的行业管理部门，负责督促指导其消防安全管理工作，通过发放《致业户的一封信》针对全区业户开展了宣传教育工作，但实地指导未做到全覆盖，工作不实不细[6]；未能切实做到指导督促住宿类企业贯彻执行安全生产法律法规，加强安全管理，落实安全防范措施[7]；工作流于表面，未认真排查统计本行业领域企业（场所）消防安全基本信息，未建立管

---

[2][?]《中华人民共和国消防法(2021 修正)》(主席令第 81 号)第十六条 :机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责 :(一)落实消防安全责任制 ,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程 ,制定灭火和应急疏散预案 ;(二)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材 ,设置消防安全标志 ,并定期组织检验、维修 ,确保完好有效 ;(三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测 ,确保完好有效 ,检测记录应当完整准确 ,存档备查 ;(四)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通 ,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准 ;(五)组织防火检查 ,及时消除火灾隐患 ;(六)组织进行有针对性的消防演练 ;(七)法律、法规规定的其他消防安全职责。单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。

[3][?]《消防安全责任制实施办法》(国办发〔2017〕87 号)第十五条 :机关、团体、企业、事业等单位应当落实消防安全主体责任 ,履行下列职责 :(一)明确各级、各岗位消防安全责任人及其职责 ,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案。定期组织开展灭火和应急疏散演练 ,进行消防工作检查考核 ,保证各项规章制度落实。(二)保证防火检查巡查、消防设施器材维护保养、建筑消防设施检测、火灾隐患整改、专职或志愿消防队和微型消防站建设等消防工作所需资金的投入。生产经营单位安全费用应当保证适当比例用于消防工作。(三)按照相关标准配备消防设施、器材 ,设置消防安全标志 ,定期检验维修 ,对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测 ,确保完好有效。设有消防控制室的 ,实行 24 小时值班制度 ,每班不少于 2 人 ,并持证上岗。(四)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通 ,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。保证建筑构件、建筑材料和室内装修装饰材料等符合消防技术标准。(五)定期开展防火检查、巡查 ,及时消除火灾隐患。(六)根据需要建立专职或志愿消防队、微型消防站 ,加强队伍建设 ,定期组织训练演练 ,加强消防装备配备和灭火药剂储备 ,建立与公安消防队联勤联动机制 ,提高扑救初起火灾能力。(七)消防法律、法规、规章以及政策文件规定的其他职责。

[4][?]《辽宁省消防条例》(2022 年修订)第十三条 :机关、社会团体、企业、事业等单位应当明确其主要负责人是本单位的消防安全责任人 ,并履行下列消防安全职责 :(一)落实消防安全责任制 ,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程 ,组织防火安全检查 ,改善防火条件,及时消除火灾隐患 ;(二)制定灭火和应急疏散预案 ,并定期组织有针对性的演练 ,提高组织疏散逃生的能力 ;(三)按照国家和行业标准配置消防设施、器材 ,设置消防安全标志 ,并定期组织检验、维修 ,确保完好有效;(四)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检 测,确保完好有效 ,检测记录应当完整准确 ,存档备查 ;(五)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准 ;(六)组织火灾自救 ,保护火灾现场 ,协助调查火灾原因 ;(七)法律、法规规定的其他消防安全职责。有固定生产经营场所且规模达到一定标准的个体工商户应当履行前款规定的单位消防安全职责，依法 承担相应的法律责任具体标准由省消防救援机构制定 ,并向社会公布。单位未依法履行对火灾隐患排查整治职责 ,经查实属于重大火灾隐患的，应当依法处理。

[5][?]《中华人民共和国安全生产法》第三条 :安全生产工作实行管行业必须管安全 ,管业务必须管安全 ,管生产经营必须管安全。

[6][?]《消防安全责任制实施办法》(国办发〔2017〕87 号)第十六条第六款 :具有行政管理或公共服务职能的部门 ,应当结合本部门职责为消防工作提供支持和保障。……(六)商务部门负责指导、督促商贸行业的消防安全管理工作。

[7][?]《沈阳市行业部门消防安全管理实施意见(暂行)》(沈消安委〔2023〕12 号)附件 1《沈阳市行业部门消防安全管理工作清单》第十四条 :十四、商务部门 :负责督促指导美发美容、洗浴、洗染、摄影以及大型商业综合体、商场、商品市场、仓储等商贸服务业(含餐饮业、住宿业) ,督促指导拍卖、展览、再生资源回收、汽车流通和成品油流通等行业，督促指导电商直播企业、外卖配送平台。

理台账[8]。

（三）滨河街道办事处

滨河街道办事处负有消防监管责任[9]和属地消防安全责任[10]。经调查，2025年，滨河街道办事处组织召开消防工作会议15次，多次联合消防、公安、应急有关部门开展安全检查。滨河街道办事处及滨河街道办事处消防工作站联合慈恩社区2025年到该单位进行检查7次，均未发现该场所存在用火用电用气、电气线路敷设不规范、门窗设置影响疏散的铁栅栏等火灾隐患问题。滨河街道办事处在推动辖区消防安全工作中组织领导作用不强，对辖区内消防专项整治工作，完成标准不高、措施不具体、责任不明确；对街道消防工作站领导不力，未能有效指挥、运用、监督街道消防工作站扎实开展街道日常消防工作，街道消防工作档案台账不全；街道消防工作站日常开展工作多数依赖社区提供数据，真正实地摸排开展较少。此次万林旅社火灾暴露出街道对辖区单位场所信息摸排不到位未能及时将符合监管标准的场所纳入监管名单，组织开展消防安全检查和消防安全专项治理工作不实不细，

[8][?]《中华人民共和国安全生产法》第三条：安全生产工作实行管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全。

[9][?]《沈阳市消防安全分级监管实施意见（暂行）》（沈消安委〔2023〕11号）附件1《沈阳市消防安全监管工作主体清单》第二条：……（二）属地公安派出所负责：建筑面积大于120（含）平方米小于1500平方米的饭店、餐厅、酒店等小餐饮场所（含茶楼、咖啡馆等），新民市、辽中区、法库县、康平县辖区按建筑面积大于120（含）平方米小于600平方米的标准执行；客房总数在50间以下且建筑面积大于200（含）平方米小于1500平方米的宾馆、旅店及其他住宿服务场所（含农家乐、民宿、电竞酒店等），新民市、辽中区、法库县、康平县辖区按客房总数在30间以下且建筑面积大于200（含）平方米小于600平方米的标准执行。（三）属地街道（乡镇）负责：上述范围之外的宾馆（饭店）类公众聚集场所、农家乐、民宿、电竞酒店，以及公共建筑中的日租房。

[10][?]《消防安全责任制实施办法》（国办发〔2017〕87号）第九条：乡镇人民政府消防工作职责：（一）建立消防安全组织，明确专人负责消防工作，制定消防安全制度，落实消防安全措施。（二）安排必要的资金，用于公共消防设施建设和业务经费支出。（三）将消防安全内容纳入镇总体规划、乡规划，并严格组织实施。（四）根据当地经济发展和消防工作的需要建立专职消防队、志愿消防队，承担火灾扑救、应急救援等职能，并开展消防宣传、防火巡查、隐患查改。（五）因地制宜落实消防安全“网格化”管理的措施和要求，加强消防宣传和应急疏散演练。（六）部署消防安全整治，组织开展消防安全检查，督促整改火灾隐患。（七）指导村（居）民委员会开展群众性的消防工作，确定消防安全管理人，制定防火安全公约，根据需要建立志愿消防队或微型消防站，开展防火安全检查、消防宣传教育和应急疏散演练，提高城乡消防安全水平。街道办事处应当履行前款第（一）、（四）、（五）、（六）、（七）项职责，并保障消防工作经费。

对街道消防工作站及社区开展群众性消防工作指导缺乏针对性[11][12]。

（四）对有关责任人员及责任单位处理建议

1、责任人员处理建议

（1）张丕红，万林旅社实际经营者，未落实消防安全主体责任，未经公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查擅自营业，违反《中华人民共和国消防法》[13]，该旅社现已停业。未及时维护保养电气线路，在旅社无其他管理人员的情况下擅离职守导致事故发生和扩大，对事故发生负直接责任，对人员的死亡负主要责任，其行为已涉嫌构成刑事犯罪，建议由公安机关依法追究刑事责任。

（2）对有关公职人员的处理建议

对于在事故调查过程中发现的政府有关部门的公职人员履职方面的问题线索及相关材料，建议移交区纪委监委依法依规处理。

2、责任单位处理建议

（1）万林旅社：对事故发生负主体责任，建议相关单位对万林旅社予以行政处罚，建议由市场监管部门依法吊销其营业执照，公安机关依法吊销其特种行业许可证。

（2）在调查中发现的相关负有监管职责的单位存在违法违规问题的，建议由沈河区组织有关部门依法依规另案处理。

---

[11] [?]《中华人民共和国消防法(2021修正)》(主席令第81号)第三十二条：乡镇人民政府、城市街道办事处应当指导、支持和帮助村民委员会、居民委员会开展群众性的消防工作。村民委员会、居民委员会应当确定消防安全管理人，组织制定防火安全公约，进行防火安全检查。

[12] [?]《辽宁省消防条例》(2022年修订)第十二条：乡镇人民政府、街道办事处应当依法履行下列消防安全职责：(一)明确有关机构或者人员负责消防工作，保障消防工作所需经费；(二)组织开展消防安全检查，组织开展综合应急演练；(三)开展日常性消防安全宣传教育；(四)协助灭火救援和火灾事故调查工作；(五)指导、支持、帮助村(居)民委员会开展群众性消防工作。村(居)民委员会应当开展群众性消防工作，确定消防安全管理人，组织制定防火安全公约，协助开展消 防宣传教育,进行防火安全检查。

[13] [?]《中华人民共和国消防法(2021修正)》(主席令第81号)第五十八条：(四)公众聚集场所未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业的，或者经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符的。

六、消防产品检查情况

按照火灾事故责任调查要求，沈河区消防救援大队对发生火灾的万林旅社配备的灭火器进行抽查，送至沈阳产品质量监督检验院，经检测其各项指标符合规定，判定为合格消防产品。

七、事故整改和防范措施建议

为深刻汲取火灾事故教训，举一反三，沈河区聚焦火灾规律特点，紧紧围绕“不发生、不扩大、不亡人”的工作目标，紧盯火灾高发领域和突出风险，采取强力措施，严防敏感场所、严防有影响的火灾事故发生，采取了全面加强消防宣传、“九小”场所消防隐患整治、畅通消防“生命通道”等消防安全治理措施，有效防范和坚决遏制亡人火灾事故。

（一）强化消防安全主体责任落实。

1.全区各类生产经营单位尤其是“九小”场所，必须依法依规主动申请办理相关行政许可手续，未经消防设计审查、消防验收及公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格不得投入使用、营业。

2.单位消防安全管理人定期开展消防安全自查自纠，重点排查电气线路、消防设施、疏散通道等关键部位，建立隐患台账，实行闭环管理。

3.单位消防安全管理人结合本单位实际，制定完善灭火和应急疏散预案，定期组织员工开展消防安全培训和应急演练，确保具备初期火灾扑救和疏散引导能力。

（二）健全消防安全分级监管体系。

1.严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”

要求，全面构建明晰的消防安全责任体系，精准解决消防安全责任体系覆盖面有漏点、责任落实有盲点、链条衔接有断点等消防监管问题，夯实公安、消防、街道分级监管职责及行业部门管理职责。

2.进一步夯实街道消防工作，充分发挥街道消防工作站作用，履行街道消防安全管理职能，建立健全消防工作档案，落实消防安全措施。

（三）深化重点领域专项整治。

1.持续推进“九小”场所消防安全隐患排查整治行动，聚焦电气线路违规敷设、人员擅离职守、疏散通道堵塞等突出问题，坚决消除重大安全隐患。

2.结合沈河区用电安全入户排查行动，重点开展老旧建筑电气线路排查检查工作，对建筑电气线路进行全面检测，对老化破损线路限期整改。

3.开展“拆牌破网”行动“回头看”，前期集中整治阶段“拆牌破网”工作基础上，持续推进此项工作，尤其是针对小旅馆、小饭店等人密场所，结合“九小”场所排查整治专项，深入场所内部，全面开展“拆牌破网”工作。

（四）加强消防安全宣传教育。

1.深入开展消防安全宣传“五进”活动，通过发放宣传资料、张贴海报、播放警示片、开展讲座等形式，普及消防安全知识。

2.建立“九小”场所经营者常态化培训机制，每年开展不少于1次全覆盖培训，重点讲解电气安全、初期火灾扑救、疏散逃生等技能。

3.利用微信公众号、短视频平台等新媒体，发布典型火灾案例、消防安全提示，提高群众安全意识和自救互救能力。

（五）夯实基层应急救援力量。

1.加快推进街道微型消防站建设，2027年底前实现全区所有街道微型消防站全覆盖，配齐消防器材和装备，加强专业训练，做到“有人员、有场地、有器材、有战斗力”。

2.为中街方城及五爱等重点区域配备最新小型灭火车辆（气凝胶灭火剂）器材，稳步夯实重点区域安全稳定与高质量发展安全根基。

此报告。

沈河区大南街龙凤巷45号“12·27”万林旅社火灾事故责任调查组

2026年1月29日